

# Diritto dell'Informatica

Federico Santi e Davide Rapp

Anno Accademico 2024/2025

## 1 - Concetti giuridici di base

### 1. Che cos'è una norma giuridica? E una sentenza?

La **norma giuridica** è l'unità elementare del sistema del diritto. Si tratta di un comando o precetto generale e astratto che stabilisce diritti, obblighi e oneri, ed è accompagnata da una sanzione in caso di inadempimento. La sua funzione è *precettiva* e costituisce il fondamento dell'ordinamento giuridico.

La **sentenza** è la decisione con cui un giudice, a seguito di una controversia, applica ed interpreta le norme per risolvere un caso concreto. Essa ha natura di *comando individuale e concreto*, vincola solo le parti in causa ed è motivata.

### 2. I precedenti giurisprudenziali sono vincolanti in Italia? E nei paesi di common law?

In Italia, sistema di *civil law*, i precedenti giurisprudenziali non sono formalmente vincolanti: un giudice non è obbligato a seguire l'interpretazione data da altri giudici, anche se essa è uniforme. Tuttavia, una giurisprudenza consolidata può influenzare decisioni future.

Nei paesi di *common law*, invece, vige il principio del **precedente vincolante** (*stare decisis*): le decisioni passate costituiscono obbligo per casi analoghi successivi.

### 3. Fonti del diritto

Le fonti del diritto sono classificate in base a una gerarchia:

- Trattati dell'Unione Europea, regolamenti e direttive comunitarie
- Costituzione e leggi costituzionali
- Leggi ordinarie dello Stato
- Leggi regionali
- Regolamenti
- Usi o consuetudini

Le fonti di grado superiore vincolano quelle di grado inferiore. In caso di contrasto, prevale la norma superiore e quella inferiore è illegittima.

### 4. Regolamenti comunitari e direttive comunitarie

**Regolamenti:** sono immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri senza bisogno di recepimento. Entrano in vigore alla data stabilita e producono effetti diretti.

**Direttive:** vincolano gli Stati membri solo rispetto al risultato da raggiungere. Ogni Stato deve adottare norme interne per recepirle entro il termine stabilito. Se ciò non avviene e la direttiva è chiara e precisa, essa può essere **direttamente applicabile**.

5. **Differenza tra legge, decreto legge e decreto legislativo**

**Legge:** approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica.

**Decreto legge (d.l.):** adottato dal Governo nei casi di necessità e urgenza, entra in vigore subito, ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni, altrimenti decade con effetto retroattivo.

**Decreto legislativo (d.lgs.):** emanato dal Governo su delega del Parlamento che stabilisce principi e criteri direttivi. Viene chiamato anche “legge delegata”.

6. **Se è stata pubblicata una direttiva ed è scaduto il termine per il recepimento nei singoli ordinamenti giuridici, posso applicare direttamente la direttiva anche in assenza di una legge nazionale?**

Sì, se la direttiva contiene disposizioni **sufficientemente chiare, precise e incondizionate**, può essere direttamente applicata, anche in assenza della norma nazionale di recepimento.

7. **Che cosa succede se un articolo di un contratto o un regolamento di un'amministrazione locale viola una legge nazionale? Sono validi?**

No, non sono validi. Le fonti inferiori (come i regolamenti locali o i contratti tra privati) devono rispettare le norme di grado superiore. Se violano la legge nazionale, risultano **illegittimi** e vengono disapplicati. Un regolamento non può in alcun modo contrastare con una legge.

8. **Efficacia della legge nel tempo: in quale momento una legge inizia ad avere efficacia? E quando cessa di avere efficacia?**

Una legge entra in vigore:

- alla data indicata nella legge stessa, oppure
- il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La legge cessa di avere efficacia in caso di:

- **Abrogazione espressa:** per nuova legge, referendum o sentenza della Corte Costituzionale.
- **Abrogazione tacita:** per incompatibilità o per nuova disciplina completa della materia.

In ambito penale, la legge non ha effetto retroattivo.

9. **Efficacia della legge nello spazio.**

Ogni Stato applica le proprie leggi entro il suo territorio (principio di territorialità), ma in presenza di elementi collegati a più ordinamenti (nazionalità diversa, beni all'estero, contratti internazionali) si parla di **conflitto di leggi**. In questi casi si applicano:

- le norme di **diritto internazionale privato**, che stabiliscono quale legge usare;

- le **convenzioni internazionali**, se esistono accordi tra gli Stati coinvolti.

#### Esempi:

- Italiano decede in Germania: quale legge regola la successione?
- Contratto tra aziende di Stati differenti

#### 10. Quali sono i principali criteri di interpretazione della legge?

Per applicare una norma si possono usare diversi criteri:

- **Interpretazione letterale**: si guarda al significato delle parole nel testo della legge.
- **Interpretazione teleologica (logica)**: si considera la finalità della norma. Può essere:
  - **estensiva** (amplia il significato),
  - **restrittiva** (limita l'ambito di applicazione).
- **Analogia**: si applica una norma a casi simili quando manca una norma specifica. Non ammessa in diritto penale e per norme eccezionali.
- **Principi generali dell'ordinamento**: si usano solo se mancano sia la norma sia l'analoga (es. buona fede nei rapporti giuridici).

#### Tipi di interpretazione:

- **Giudiziale**: fatta dai giudici; non vincolante, tranne quella delle Corti superiori.
- **Dottrinale**: elaborata da studiosi del diritto; ha valore teorico.

#### 11. Persona fisica e persona giuridica

**Persona fisica**: individuo umano, soggetto titolare di diritti e doveri.

**Persona giuridica**: organizzazione collettiva (es. società, associazioni) che opera tramite organi e può compiere atti giuridici.

#### 12. Differenza tra capacità giuridica e capacità di agire

**Capacità giuridica**: idoneità ad essere titolare di diritti e doveri, si acquisisce alla nascita.

**Capacità di agire**: attitudine a compiere atti giuridici; si acquista con la maggiore età. I minori agiscono tramite rappresentanti legali.

#### 13. Diritti reali

I **diritti reali** sono diritti che una persona ha su una cosa (bene), e gli permettono di usarla, godere dei suoi frutti o disporne. Sono diritti **assoluti**, cioè **opponibili a chiunque**: tutti devono rispettare il diritto del titolare.

**Esempio**: se sono proprietario di un terreno, chiunque deve astenersi dal violarne il possesso (nessuno può entrarci o usarlo senza il mio consenso).

**Principali diritti reali**: *proprietà, usufrutto, uso, abitazione, ipoteca*.

#### 14. Obbligazioni e fonti delle obbligazioni

Un'**obbligazione** è un rapporto giuridico tra due soggetti, in cui il **debitore** è tenuto a eseguire una prestazione (dare, fare o non fare) a favore del **creditore**.

Ha efficacia **relativa**, cioè **vale solo tra le parti del rapporto**, non verso tutti.  
**Esempio:** se firmo un contratto per venderti un'auto, solo io e te siamo obbligati a rispettarlo, non terzi estranei.

**Fonti principali delle obbligazioni:**

- **Contratto** (es. compravendita)
- **Fatto illecito** (es. danno da incidente)
- **Altri atti o fatti idonei** (es. gestione di affari altrui)

#### 15. Il contratto. Requisiti

Il contratto è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Per essere valido, deve avere i seguenti requisiti:

- (a) **Accordo delle parti:** volontà reciproca di concludere il contratto.
- (b) **Causa:** funzione economico-sociale del contratto, cioè il motivo per cui le parti lo stipulano (es. nella vendita: lo scambio tra bene e prezzo).
- (c) **Oggetto:** ciò su cui il contratto verte; deve essere possibile, lecito (non contrario alla legge o al buon costume), determinato o almeno determinabile.
- (d) **Forma:** di regola è libera, ma in certi casi la legge richiede una forma specifica (es. scrittura per la vendita di immobili); se manca, il contratto è nullo.

#### 16. Nullità e annullabilità del contratto

**Nullità:** il contratto è nullo se manca uno dei requisiti essenziali (es. oggetto illecito) o è contrario a norme imperative. Può essere fatta valere da chiunque, anche dal giudice d'ufficio, e **non si prescrive**.

**Esempio:** un contratto per spacciare droga è nullo perché ha oggetto illecito.

**Annullabilità:** il contratto è valido ma può essere annullato se concluso da chi non ha capacità legale (es. un minore) o in presenza di **vizi del consenso**:

- **Errore:** convinzione sbagliata su un elemento essenziale.
- **Violenza:** costrizione fisica o morale.
- **Dolo:** inganno da parte dell'altra parte.

Può chiedere l'annullamento solo la parte danneggiata e **si prescrive in 5 anni**.

**Esempio:** compro un'auto truccata dopo essere stato ingannato: posso chiedere l'annullamento per dolo.

#### 17. Contratti tipici e atipici

**Contratti tipici:** sono previsti e disciplinati dalla legge.

**Esempi:** vendita, locazione, appalto, mutuo.

**Contratti atipici:** non sono espressamente regolati dalla legge, ma sono comunque validi se hanno una **causa lecita e meritevole** secondo l'ordinamento (cioè utile e non contraria ai valori giuridici).

**Esempio:** il contratto di "affitto di ramo d'azienda" o "contratto di sponsorizzazione" sono atipici ma validi se leciti.

18. Il contratto, in generale, deve essere stipulato per iscritto e firmato? È valido un contratto verbale? Quali problemi potrebbero sorgere da un contratto non scritto?

Vige il principio di **libertà delle forme**: un contratto verbale è valido, salvo che la legge richieda espressamente la forma scritta (es. compravendita immobiliare). Tuttavia, un contratto non scritto può creare problemi di prova in caso di controversia.

19. Responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, indiretta, oggettiva)

- **Responsabilità contrattuale**: si ha quando una parte non rispetta un obbligo assunto con un contratto, causando un danno all'altra parte.

**Esempio**: un idraulico non ripara correttamente un tubo come previsto dal contratto: è tenuto al risarcimento.

- **Responsabilità extracontrattuale** (o aquiliana): si ha quando si provoca un **danno ingiusto** a qualcuno, anche senza alcun contratto, per comportamento doloso (volontario) o colposo (per negligenza, imprudenza, imperizia).

**Esempio**: investo qualcuno con l'auto perché non rispetta il semaforo rosso: devo risarcire il danno.

- **Responsabilità indiretta**: si è responsabili per danni causati da altri soggetti di cui si ha la custodia o responsabilità.

**Esempio**: un genitore è responsabile per i danni causati dal figlio minore; un datore di lavoro può rispondere per un danno provocato da un dipendente.

- **Responsabilità oggettiva**: si risponde di un danno anche senza colpa, solo per il fatto che si è la causa del rischio.

Vale ad esempio per chi esercita attività pericolose (es. uso di esplosivi) o per danni da cose in custodia.

**Esempio**: se crolla un muro di mia proprietà e ferisce qualcuno, sono responsabile anche se non ho colpa, a meno che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

## 2 - La ricerca delle fonti giuridiche

### 1. Come procederebbe per risolvere un problema che richiede l'applicazione di norme giuridiche?

Per risolvere un problema giuridico, è necessario seguire un metodo che prevede innanzitutto la comprensione del problema concreto e l'individuazione della norma o delle norme applicabili. Questo comporta la capacità di orientarsi tra le fonti del diritto, selezionare quelle pertinenti e interpretarle correttamente. È importante distinguere se si tratta di diritto civile, penale, amministrativo, ecc., per poi reperire le norme in vigore consultando strumenti affidabili come banche dati ufficiali e testi aggiornati. Si procede, quindi, all'applicazione delle norme al caso concreto, considerando anche il contributo della giurisprudenza e della dottrina per una migliore comprensione e interpretazione.

### 2. Che cosa è opportuno reperire quando si effettua una ricerca giuridica?

Durante una ricerca giuridica è opportuno reperire:

- il testo aggiornato della norma giuridica (testo consolidato);
- la giurisprudenza rilevante, ovvero le decisioni dei giudici su casi simili;
- la dottrina, cioè i commenti e gli studi degli esperti del diritto;
- fonti ufficiali come la Gazzetta Ufficiale o banche dati istituzionali.

Tutti questi elementi aiutano a costruire una risposta giuridica completa e fondata.

### 3. Perché può essere utile cercare la dottrina giuridica? E la giurisprudenza?

La **dottrina giuridica** è utile perché rappresenta l'elaborazione teorica del diritto da parte degli studiosi. Offre strumenti interpretativi e chiarimenti concettuali che permettono di comprendere meglio il significato e la portata delle norme.

La **giurisprudenza** mostra invece come le norme sono state applicate concretamente dai giudici. Aiuta a prevedere quale potrebbe essere l'esito di una controversia e fornisce orientamenti pratici, anche se non vincolanti nel nostro ordinamento. Entrambe sono fondamentali per una ricerca giuridica completa.

### 4. Che differenza c'è tra testo storico e testo consolidato di una norma? A quale bisogna fare riferimento?

Il **testo storico** di una norma è quello originariamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il **testo consolidato** è invece la versione aggiornata della norma, che integra tutte le modifiche successive. Nella ricerca giuridica si deve sempre fare riferimento al **testo consolidato**, poiché rappresenta il contenuto attualmente in vigore della norma.

### 5. Come faccio a sapere che una legge (per es. trovata sul web) è in vigore e non è una vecchia versione abrogata?

Per sapere se una legge è in vigore bisogna verificarne l'attualità e validità attraverso fonti ufficiali e aggiornate, come la **Gazzetta Ufficiale**, i siti istituzionali del Parlamento, del Governo o della Corte Costituzionale, oppure tramite **banche dati giuridiche certificate**. È fondamentale controllare se la legge è stata abrogata o modificata da norme successive.

6. **Se trovo informazioni giuridiche sul web, fino a che punto posso farvi affidamento? Sono utili o inutili? Che riflessioni devo fare?**

Le informazioni giuridiche trovate sul web possono essere **utili**, ma devono essere valutate criticamente. È necessario interrogarsi sulla **fonte**: se è autorevole, istituzionale e aggiornata (come siti governativi o accademici), allora l'informazione è affidabile. Se invece proviene da fonti non ufficiali (forum, blog, ecc.), bisogna prestare attenzione perché potrebbero contenere errori o dati obsoleti. Non è sufficiente trovare una risposta su internet: occorre sempre verificarla con strumenti professionali e istituzionali.

### 3 - Il diritto d'autore nella società dell'informazione

#### 1. Che cosa tutela la legge sul diritto d'autore?

La legge sul diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia e scienze, qualunque ne sia la forma o il modo di espressione. Sono comprese anche opere come programmi per elaboratore (software), banche dati, opere multimediali e siti web creativi. La tutela si applica alla **forma espressiva**, non alle idee, concetti o principi sottostanti. Esempio: un software è tutelato nella sua struttura e scrittura del codice, non nell'idea di base.

#### 2. Chi è titolare del diritto d'autore?

Il diritto d'autore spetta originariamente all'autore dell'opera. È considerato autore chi è indicato come tale sull'opera (anche con pseudonimo, sigla, nome d'arte notoriamente riconosciuti). I diritti patrimoniali possono essere trasferiti a terzi; i diritti morali, invece, appartengono sempre e solo all'autore.

#### 3. Quando sorge il diritto d'autore?

Il diritto d'autore sorge con la **creazione dell'opera**, senza bisogno di alcun deposito o formalità. L'opera deve essere concretizzata (non è tutelata la sola idea) e resa percepibile in qualunque forma o modalità.

#### 4. Quanto dura il diritto d'autore?

Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno e si divide in diritti **patrimoniali** (economici) e **morali** (personali). Le durate sono diverse:

- **Diritti patrimoniali:** durano per **70 anni dalla morte dell'autore**, e passano agli eredi. Permettono di guadagnare dall'opera (riproduzione, diffusione, vendita).

**Esempio:** se uno scrittore muore nel 2000, i suoi libri saranno liberi da diritti nel 2071 (70 anni + 1 dal 1° gennaio dell'anno successivo).

- **Opere collettive:** (es. dizionari, enciclopedie, giornali) → 70 anni dalla **prima pubblicazione**, perché è difficile attribuire l'opera a un solo autore.
- **Opere di enti pubblici:** se create e pubblicate da amministrazioni pubbliche → durata ridotta a **20 anni dalla prima pubblicazione**.
- **Diritti morali:** sono **eterni (imprescrittibili)** e tutelano il legame personale dell'autore con l'opera (es. diritto al nome, a opporsi a modifiche offensive). Dopo la morte, possono essere fatti valere da familiari o, in loro assenza, dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

#### 5. Quali sono i diritti morali d'autore?

- **Diritto di paternità:** farsi riconoscere come autore, anche con pseudonimo.
- **Diritto all'integrità:** opporsi a modifiche che pregiudichino onore o reputazione.
- **Diritto all'inedito:** decidere se e quando pubblicare l'opera.
- **Diritto di pentimento:** ritirare l'opera dal commercio per gravi motivi morali, indennizzando chi ne ha acquisito diritti economici.



Sono **inalienabili, irrinunciabili, imprescrittibili** e indipendenti dai diritti patrimoniali.

6. Quali sono i diritti patrimoniali d'autore?

Diritti esclusivi che permettono lo sfruttamento economico dell'opera:

- **Pubblicazione**
- **Riproduzione**
- **Distribuzione**
- **Elaborazione** (modifica o opere derivate)
- **Noleggio**
- **Prestito**
- **Cessione** (tra vivi o mortis causa)

Ciascuno di essi è **autonomo** e può essere trasferito singolarmente.

7. **I diritti patrimoniali devono essere trasferiti tutti insieme o possono essere ceduti separatamente?**

Possono essere ceduti separatamente perché sono diritti **indipendenti**. Ogni cessione deve essere **provata per iscritto**.

8. **Diritto di riproduzione, di elaborazione, di distribuzione**

- **Riproduzione**: moltiplicazione in copie dell'opera, anche parziali o temporanee, con qualsiasi mezzo. Non rientrano in questo diritto le copie prive di rilievo economico effettuate per finalità tecniche (es. caching in rete).
- **Elaborazione**: trasformazione, adattamento o rifacimento sostanziale dell'opera, incluso il diritto di traduzione.
- **Distribuzione**: messa in commercio o circolazione dell'opera, inclusa l'introduzione in UE di copie prodotte altrove.

9. **Principio di esaurimento comunitario del software.**

Quando una copia del software viene venduta o trasferita all'interno dell'Unione Europea con il consenso del titolare dei diritti (es. l'autore o l'azienda produttrice), il **diritto esclusivo di distribuzione si esaurisce**.

Questo significa che **l'acquirente può rivendere liberamente quella copia**, senza bisogno di autorizzazione.

**Esempio**: compro una licenza software originale (es. Photoshop su CD) in modo legale in Italia. Posso rivendere quel CD ad altri, anche in un altro Stato UE, senza violare il diritto d'autore.

**Limite importante**: il principio non si applica alla **messa a disposizione on demand**, cioè ai software distribuiti tramite download o accesso online (es. Steam, App Store, SaaS).

**Esempio**: se scarico un videogioco da Steam, non posso rivenderlo, perché non ho ricevuto una copia fisica ma solo una licenza d'uso personale.

#### 10. Che cosa sono le libere utilizzazioni?

Sono eccezioni previste dalla legge che consentono, in determinati casi, l'uso di opere protette dal diritto d'autore senza necessità di autorizzazione, purché non si danneggi lo sfruttamento economico dell'opera. Sono stabilite per favorire l'accesso alla cultura, alla didattica e alla libertà di informazione. Alcuni esempi pratici:

- **Uso personale:** fotocopia di alcune pagine di un libro per studio individuale, esclusi spartiti musicali.
- **Copia privata:** registrazione di un film su DVD per visione personale, senza condividerlo online.
- **Citazione o riassunto:** uso di un breve brano in una tesi, con indicazione della fonte e dell'autore.
- **Articoli di attualità:** riproduzione in una rassegna stampa scolastica, se non espressamente riservati.
- **Immagini o musica online:** pubblicazione su un blog didattico di una fotografia a bassa risoluzione per spiegare un'opera d'arte, senza scopo di lucro.

#### 11. Che cosa sono i diritti connessi?

Sono diritti riconosciuti dalla legge a soggetti che, pur non essendo gli autori dell'opera, ne rendono possibile la fruizione pubblica. Possono essere:

- **Patrimoniali:** permettono di ricevere un compenso per l'uso dell'opera.
- **Morali (solo per artisti interpreti o esecutori):** tutelano il legame personale con l'opera.

Esempi di soggetti titolari:

- **Artisti interpreti o esecutori:** un attore ha il diritto di opporsi alla trasmissione di una recitazione che lo danneggi nella reputazione.
- **Emittenti radio/TV:** hanno diritto esclusivo alla ritrasmissione e registrazione dei propri programmi. Ad esempio, una TV può impedire che il proprio telegiornale venga copiato e caricato online da terzi.
- **Produttori di fonogrammi:** un'etichetta discografica ha diritti sulla registrazione e distribuzione di un brano inciso.
- **Costitutori di banche dati:** un'impresa che investe nella creazione di una banca dati ha diritto di vietarne l'estrazione sistematica.

#### 12. Come è tutelato il software nell'ordinamento giuridico italiano?

Il software è tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, purché originale. La tutela riguarda:

- **Codice sorgente, eseguibile e materiale preparatorio;**
- **Forma espressiva** del programma, non le idee o i principi che lo ispirano.

Esempi di diritti esclusivi:

- **Riproduzione:** installare o copiare il programma.
- **Modifica:** tradurre o adattare il codice.

- **Distribuzione:** vendere o noleggiare copie del software.

#### Chi detiene i diritti?

- **L'autore**, se indipendente.
- **Il datore di lavoro**, se il software è stato sviluppato da un dipendente nell'esercizio delle sue mansioni.

#### Eccezioni consentite senza autorizzazione:

- **Backup:** copia di sicurezza.
- **Analisi e test:** per capire il funzionamento.
- **Interoperabilità:** leggere porzioni di codice per rendere compatibili due programmi diversi, solo se necessario e nel rispetto della legge.

**Registrazione presso SIAE:** è facoltativa e serve solo come prova dell'esistenza e paternità del software.

#### 13. Chi è titolare dei diritti patrimoniali sul software? E dei diritti morali?

- **Diritti patrimoniali:** spettano all'autore, alla pubblica amministrazione o al datore di lavoro se il software è stato sviluppato nell'ambito delle mansioni lavorative (salvo patto contrario).
- **Diritti morali:** sempre all'autore, anche se dipendente.

#### 14. Differenza tra opera collettiva e opera in comunione.

- **Opera collettiva:** opera formata da contributi separabili coordinati da un soggetto (es. direttore di un'enciclopedia). Diritti complessivi a chi coordina; diritti sui singoli contributi ai rispettivi autori.
- **Opera in comunione:** contributo inscindibile di più autori. I diritti spettano in comune, salvo diverso accordo scritto. È necessario l'accordo unanime per modifiche o pubblicazione dell'opera.

#### 15. Cosa succede se il dipendente di un'azienda sviluppa un software? Di chi sono i diritti morali e patrimoniali?

Quando un dipendente sviluppa un software **nell'ambito delle sue mansioni** o **su istruzioni del datore di lavoro**, i **diritti patrimoniali** (cioè quelli economici) spettano al **datore di lavoro**. Questo significa che l'azienda può decidere di vendere, concedere in licenza o distribuire il software, senza dover chiedere il permesso al dipendente.

Tuttavia, il **diritto morale d'autore**, cioè il diritto di essere riconosciuto come creatore del software e di opporsi a modifiche che ne danneggino la reputazione, resta sempre al **dipendente-autore**, anche se i diritti economici sono ceduti.

È possibile regolare diversamente questi rapporti con un **patto contrario** scritto, inserito nel contratto di lavoro o in un accordo separato.

*Esempio: un programmatore assunto da una software house sviluppa un'app gestionale: l'azienda ha diritto di venderla, ma il nome del programmatore come autore deve essere comunque riconosciuto.*

16. In che cosa consistono i diritti esclusivi sul software?

Il software, in quanto opera dell'ingegno originale, è tutelato dal diritto d'autore e attribuisce al titolare **diritti esclusivi di utilizzazione economica**. Questi diritti, che corrispondono ai **diritti patrimoniali**, permettono al titolare di controllare ogni forma di sfruttamento del software da parte di terzi. Nel caso del software, tali diritti sono:

- **Riproduzione:** copiare il programma, anche solo in parte o in forma temporanea (es. installarlo su un altro PC).
- **Modificazione:** tradurre, adattare o trasformare il codice (es. convertire un software per un sistema operativo diverso).
- **Distribuzione:** mettere in commercio o concedere in locazione l'originale o copie del software (es. vendere licenze a clienti).

**Principio di esaurimento:** se il software è stato venduto per la prima volta all'interno dell'Unione Europea dal titolare o con il suo consenso, il diritto di distribuirlo su quella specifica copia si esaurisce. Questo consente al compratore di rivenderla, ma **non vale per i servizi digitali on demand** (es. streaming o download senza licenza permanente).

*Esempio: se acquisto una copia fisica di un software, posso rivenderla. Se invece accedo al programma via abbonamento online, non posso trasferire l'accesso ad altri.*

17. Quali sono le eccezioni per consentire l'interoperabilità?

Senza necessità di autorizzazione da parte del titolare, è consentito:

- Effettuare riproduzione o traduzione del codice per ottenere le informazioni necessarie all'interoperabilità con altri programmi.
- Le attività devono essere compiute da chi è autorizzato all'uso del software.
- Le informazioni devono essere altrimenti non accessibili.
- Le attività devono essere limitate alle sole parti del software necessarie per ottenere la compatibilità.

Le informazioni acquisite non possono essere usate per sviluppare o commercializzare software simili o diffonderle a terzi non autorizzati.

18. Se sviluppate un software, è necessario registrarlo? È utile? Perché?

No, la registrazione non è necessaria. Il diritto d'autore sul software nasce automaticamente al momento della sua **creazione**, senza bisogno di formalità. Tuttavia, è possibile registrarlo presso il **Pubblico Registro Software** gestito dalla SIAE.

Questa registrazione è **facoltativa**, ma può essere **molto utile** come **prova legale** dell'esistenza del software e della titolarità dei diritti a una certa data (valida anche in caso di contenzioso legale).

- Ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

- Non implica l'iscrizione alla SIAE né garantisce una protezione attiva.
- Non tutela contro il plagio: serve solo a dimostrare chi aveva per primo il software.

*Esempio pratico: se due aziende rivendicano lo stesso codice, chi l'ha registrato per primo può dimostrarne la paternità con l'attestato della SIAE.*

#### 19. Brevettabilità del software

**Brevettare** significa ottenere un **monopolio legale temporaneo** sull'uso di un'invenzione. Il brevetto è concesso solo se l'invenzione è:

- **Nuova,**
- **Frutto di attività inventiva,**
- **Applicabile industrialmente.**

Tuttavia, secondo la **Convenzione sul brevetto europeo**, il software **“in quanto tale” non è brevettabile**. Questo significa che non è possibile brevettare un semplice algoritmo o programma informatico come se fosse un'invenzione tecnica.

Il software è invece tutelato come **opera dell'ingegno** dal diritto d'autore. Non occorre dimostrare novità o applicazione industriale: basta che sia originale.

**Eccezione:** un software può essere brevettabile se:

- È **parte integrante** di un'invenzione tecnica (es. controlla un robot industriale),
- Produce un **effetto tecnico concreto** (es. migliora le prestazioni di un dispositivo).

*Esempio: un software che elabora dati meteorologici è tutelato dal diritto d'autore; ma se lo stesso software è parte di un sistema che attiva automaticamente un impianto agricolo, può contribuire a un'invenzione brevettabile.*

#### 20. **Misure tecnologiche a protezione del software.**

I titolari dei diritti (d'autore, connessi o costitutori di banche dati) possono adottare **misure tecnologiche di protezione** per impedire accessi non autorizzati, copie illegali o usi impropri delle opere digitali, compreso il software. Tra queste misure vi sono:

- Sistemi di accesso controllato (es. password, chiavi di licenza),
- Dispositivi di cifratura (es. DRM, protezioni anticopia),
- Meccanismi di limitazione dell'uso (es. blocco dopo un certo numero di attivazioni).

Tuttavia, la legge prevede che tali misure debbano essere **rimosse** su richiesta delle **autorità competenti**, quando necessario per:

- indagini o procedimenti giudiziari,
- attività amministrative o parlamentari,
- motivi di sicurezza pubblica.

**Attenzione:** questo obbligo non si applica alle opere disponibili solo *on demand* (ad esempio in streaming).

*Esempio pratico: un'azienda distribuisce un software protetto da una chiave di licenza digitale che impedisce l'installazione su più dispositivi. In caso di indagine penale, l'autorità giudiziaria può ordinare all'azienda di disattivare la protezione per consentire agli investigatori di analizzare il software senza le restrizioni. Tuttavia, se il software è accessibile solo tramite piattaforma online (on demand), il titolare non è obbligato a rimuovere le protezioni.*

## 21. Le principali sanzioni (civili, penali, amministrative) a tutela delle opere dell'ingegno.

- **Sanzioni civili:** il titolare può agire per:

- Accertare il proprio diritto,
- Impedire o far cessare la violazione,
- Ottenere il risarcimento dei danni,
- Chiedere la rimozione o distruzione delle copie illegittime.

- **Sanzioni penali:**

- Multe (51–2065 €) per chi riproduce, diffonde, vende, mette in commercio o rende disponibile opere protette.
- Reclusione (1–4 anni) e multa (2582–15493 €) per violazioni aggravate o sistematiche, come diffusione abusiva di oltre 50 copie, attività imprenditoriali illecite, o uso di decoder illegali.

- **Sanzioni amministrative:**

- Pagamento pari al **doppio del prezzo di mercato** per ogni esemplare abusivo, con un minimo di 103 €.
- Gli introiti sono divisi tra Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia.

## 4 - Banche di dati e opere multimediali

### 1. Quali banche di dati possono essere protette in base alla normativa sul diritto d'autore? Tutte o no? Quali caratteristiche devono avere per essere protette?

Non tutte le banche dati sono protette dal diritto d'autore. Sono protette solo quelle che per la **scelta o la disposizione del materiale** costituiscono una **creazione intellettuale dell'autore**. È quindi richiesta una certa originalità nella struttura o nel criterio di organizzazione dei dati.

### 2. **Definizione di banca di dati.**

Una banca di dati è una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Include sia le banche dati elettroniche sia quelle cartacee.

### 3. Che cosa è tutelato della banca di dati?

È tutelata la **forma espressiva** della banca dati, cioè la **struttura**, la **disposizione** e la **scelta dei contenuti**. Non è tutelato il contenuto in sé né il software utilizzato per la creazione o il funzionamento della banca dati elettronica.

### 4. **Il concetto di creatività/originalità.**

Una banca dati è considerata creativa se presenta un apporto personale dell'autore, un minimo grado di originalità e novità. L'originalità riguarda la forma espressiva e l'organizzazione dei dati, non i dati stessi.

### 5. **L'elenco telefonico è una banca di dati tutelabile? Perché?**

Un semplice elenco telefonico non è tutelabile dal diritto d'autore in quanto non presenta un grado sufficiente di originalità. Tuttavia, se la selezione o la disposizione dei dati fosse creativa, potrebbe essere protetto.

### 6. **Banca di dati selettiva e non selettiva.**

Una **banca dati selettiva** è caratterizzata da una scelta discrezionale dei contenuti, da cui deriva l'originalità. Una **banca dati non selettiva** include tutti i dati disponibili su un argomento; la creatività va ricercata nella struttura e organizzazione dei dati.

### 7. Quando sorge il diritto d'autore su una banca di dati?

Il diritto d'autore sorge al momento della **creazione dell'opera**, senza necessità di registrazione o adempimenti formali. L'opera deve essere concreta, exteriorizzata e non semplicemente ideata.

### 8. Quali sono i diritti esclusivi dell'autore di una banca di dati?

L'autore ha il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale;
- la traduzione, adattamento o qualsiasi modifica;
- la distribuzione dell'originale o di copie;

- la comunicazione al pubblico, presentazione o dimostrazione.

9. **Quali sono le deroghe al diritto d'autore su una banca di dati?**

Non è richiesta autorizzazione del titolare nei seguenti casi:

- uso per fini didattici o scientifici, non commerciali (con indicazione della fonte e riproduzione non permanente);
- uso per motivi di sicurezza pubblica o per effetto di procedimenti giuridici o amministrativi.

10. **Uso da parte dell'utente legittimo. Che cosa può fare?**

L'utente legittimo può, senza autorizzazione del titolare, eseguire le operazioni necessarie per l'accesso e l'uso della banca dati:

- riproduzione (anche parziale), distribuzione e comunicazione;
- elaborazione e modifica, se autorizzato all'accesso della parte interessata;
- le clausole contrattuali che vietano queste attività sono nulle.

11. **In che cosa consiste il diritto del costitutore?**

Il **diritto del costitutore** (o diritto sui generis) tutela chi ha effettuato un investimento rilevante nella realizzazione, verifica o presentazione di una banca dati. Non richiede creatività. Consiste nel diritto di vietare:

- l'estrazione (trasferimento su altro supporto);
- il reimpiego (messa a disposizione del pubblico);

anche se parziali, se l'uso è sistematico e lesivo per l'investimento.

12. **Quanto dura il diritto del costitutore?**

Il diritto del costitutore dura **15 anni** dal 1° gennaio successivo al completamento della banca dati. Se vengono effettuati nuovi investimenti rilevanti, il termine si rinnova.

13. **Perché il legislatore ha riconosciuto il diritto del costitutore?**

Per garantire una tutela anche in assenza di originalità, premiando chi ha compiuto un **investimento rilevante** in termini di tempo, denaro o lavoro nella creazione della banca dati.

14. **Il costitutore deve dare un apporto creativo?**

No, per il diritto del costitutore non è richiesto alcun apporto creativo. È sufficiente un investimento rilevante.

15. **Vi sono eccezioni e limitazioni anche al diritto del costitutore?**

Sì, le stesse **eccezioni previste per il diritto d'autore** si applicano anche al diritto del costitutore (es. uso didattico, sicurezza pubblica, accesso dell'utente legittimo).



16. **Principio di esaurimento comunitario delle banche di dati.**

Dopo la prima vendita o cessione nell'UE da parte del titolare o con suo consenso, il diritto di controllo sulla circolazione dell'esemplare si esaurisce. Non si applica in caso di trasmissione online (servizio e non vendita).

17. **Che cosa succede se vengono effettuati nuovi investimenti su una banca di dati?**

Se vengono effettuati **nuovi investimenti rilevanti**, parte un **nuovo periodo di tutela** di 15 anni dal completamento della banca dati aggiornata.

18. **Se intende creare un sito web, quali problemi si pone sotto il profilo della proprietà intellettuale? Vi sono altri aspetti legali da considerare?**

Un sito web può contenere molte opere dell'ingegno (testi, immagini, audio, video) che sono protette dal diritto d'autore. Se il sito è originale, è esso stesso considerato opera dell'ingegno. Tuttavia, vanno considerati anche altri aspetti legali:

- **Nome di dominio;**
- **Privacy e trattamento dei dati** (es. moduli di contatto);
- **Commercio elettronico** e tutele per il consumatore;
- **Obblighi informativi** (partita IVA, sede, ecc.).

## 5 - Contratti a oggetto informatico

### 1. Il concetto di contratto a oggetto informatico.

Un contratto a oggetto informatico è un accordo che riguarda beni o servizi informatici, come software, banche dati o applicazioni. A questi contratti si applicano le regole generali del Codice civile. Un esempio tipico è il contratto di licenza d'uso del software: il **licenziante** concede al **licenziatario** il diritto di usare il programma e la documentazione accessoria per un certo tempo, senza cedere la proprietà né i diritti di sfruttamento economico. Si tratta di un *contratto atipico*, valido purché rispetti i requisiti generali dei contratti.

### 2. Che cos'è un contratto?

Il contratto è definito dal Codice civile come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

### 3. Il principio di autonomia contrattuale.

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. È anche possibile stipulare *contratti atipici*, cioè non previsti dal Codice civile, purché perseguano interessi meritevoli di tutela. Un esempio è la licenza software.

### 4. Quali sono i requisiti del contratto?

I requisiti essenziali del contratto sono:

- l'accordo tra le parti;
- la causa (funzione economico-sociale del contratto);
- l'oggetto (deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile);
- la forma, se richiesta dalla legge a pena di nullità.

### 5. Quando è concluso un contratto?

Il contratto si considera concluso quando la parte che ha fatto la proposta riceve l'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere entro il termine fissato o entro un tempo congruo, in base alla natura dell'affare o agli usi. Se l'accettazione arriva tardi, il proponente può comunque considerarla valida comunicandolo immediatamente. Se è richiesta una forma specifica per l'accettazione, questa è efficace solo se rispettata. Se l'esecuzione avviene prima della risposta, il contratto è concluso al momento dell'inizio dell'esecuzione, ma l'accettante deve avvisare l'altra parte, altrimenti risponde del danno. La proposta può essere revocata, ma se l'accettante ha già iniziato in buona fede l'esecuzione, ha diritto al rimborso.

### 6. I contratti devono essere stipulati per iscritto/firmati per la loro validità?

Non sempre. Se la legge richiede una forma scritta per la validità del contratto (ad esempio, nei contratti immobiliari), allora è obbligatoria. In altri casi, è possibile anche la forma verbale, purché provabile.

### 7. Quali sono le potenziali criticità di un contratto concluso solo verbalmente?

Un contratto verbale può creare incertezze in caso di contestazioni, perché è difficile dimostrarne il contenuto e l'effettiva volontà delle parti. Manca la documentazione probatoria, quindi può essere rischioso nelle relazioni commerciali.

8. **Cosa sono le condizioni generali di contratto?**

Sono clausole predisposte da una delle parti (di solito il professionista o l'azienda) per essere utilizzate in una molteplicità di contratti. Sono valide nei confronti dell'altra parte solo se questa le ha conosciute o avrebbe potuto conoscerle con ordinaria diligenza.

9. **Alcune clausole delle condizioni generali di contratto devono essere specificamente approvate per iscritto? Perché? Può farmi qualche esempio di clausola c.d. vessatoria? Per quale motivo è necessaria una doppia sottoscrizione?**

Sì. Alcune clausole particolarmente gravose (le cosiddette *clausole vessatorie*) devono essere approvate espressamente con **doppia sottoscrizione**, una in calce al contratto e una accanto alla clausola stessa. Tra queste:

- limitazioni di responsabilità;
- facoltà di recesso unilaterale;
- termini di decadenza o restrizioni alla libertà contrattuale;
- clausole compromissorie o deroghe alla competenza del giudice.

La doppia firma serve a garantire che l'aderente sia pienamente consapevole e abbia effettivamente accettato tali condizioni.

10. **Come si può gestire la doppia sottoscrizione nei contratti online?**

Nel contesto digitale, la doppia sottoscrizione può essere gestita tramite strumenti come la **firma digitale**, o mediante sistemi di accettazione elettronica esplicita, ad esempio mediante checkbox separati per le clausole vessatorie.

11. **Contratti conclusi mediante moduli o formulari.**

Nei contratti stipulati con moduli o formulari (es. prestampati), le clausole aggiunte manualmente prevalgono su quelle standard se incompatibili, anche se non cancellate. Questo principio tutela la parte che non ha redatto il modulo.

12. **Clausole vessatorie nei contratti con i consumatori.**

Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori sono nulle se determinano uno squilibrio significativo a danno del consumatore. Il professionista ha l'onere di dimostrare che tali clausole sono state negoziate individualmente. Se vi è dubbio sul significato di una clausola, prevale l'interpretazione favorevole al consumatore. La nullità colpisce solo la clausola, non l'intero contratto.

13. **Contratto di licenza d'uso di software.**

La licenza d'uso di software è un contratto *atipico* mediante il quale il **licenziante** concede al **licenziatario** il diritto di godere del programma software e della relativa documentazione accessoria, per un periodo di tempo determinato. **Non** si trasferisce la titolarità del programma né il diritto di sfruttamento economico.

La licenza può essere *onerosa* (previa corresponsione di un prezzo) oppure *gratuita* (come nel caso del **freeware**). Alcune norme del Codice civile in materia di locazione possono essere applicate per analogia, purché compatibili e in assenza di patti contrari.

14. **Se per sviluppare un software Le occorre utilizzare un altro software/libreria scaricato da Internet mediante licenza, a quali clausole della licenza deve prestare attenzione?**

È essenziale analizzare attentamente le clausole della licenza del software di terzi. Tra le più rilevanti:

- **Esclusività** della licenza: se consente l'uso esclusivo o anche ad altri;
- **Trasferibilità e sublicenza**: se si può cedere o concedere in sub-licenza;
- **Ambito di utilizzo**: uso personale o commerciale, numero massimo di installazioni;
- **Proprietà intellettuale e diritti riservati**;
- **Restrizioni tecniche**: come il divieto di reverse engineering, scomposizione o modifica del codice;
- **Riservatezza** delle informazioni o delle componenti del software;
- **Durata e validità della licenza**.

Ignorare tali clausole può comportare violazioni legali anche gravi.

15. **Garanzie e responsabilità per vizi. Rimedi per l'utilizzatore.**

Le licenze spesso contengono **clausole di esclusione di responsabilità** o di **assenza di garanzie**. Il software può essere fornito "così com'è", senza assicurazioni sul funzionamento.

L'art. 1229 c.c. vieta però l'esonero da responsabilità per **dolo, colpa grave o violazioni dell'ordine pubblico**.

I rimedi per l'utilizzatore, nei casi previsti, possono includere:

- **riparazione** del software;
- **sostituzione** del prodotto;
- **indennizzo** proporzionato;
- **risoluzione del contratto** se il software è inutilizzabile.

16. **Licenza 'a strappo'.**

È una forma di contratto utilizzata per software a larga distribuzione. Il prodotto è confezionato in un involucro trasparente che riporta le condizioni contrattuali. L'**apertura della confezione** vale come accettazione tacita del contratto. Si parla di **comportamento concludente**.

Le clausole sono predisposte unilateralmente dal produttore, rendendo difficile approvare specificamente per iscritto eventuali clausole vessatorie.

17. **Contratto di sviluppo software.**

È il contratto con cui una parte si obbliga a **studiare, sviluppare e realizzare un software** su richiesta del committente.

A seconda del soggetto incaricato:

- se è un **imprenditore**, si applicano le regole dell'*appalto di servizi*;
- se è un **professionista**, si applicano quelle della *prestazione d'opera intellettuale*.

L'oggetto deve essere definito con precisione (tipo di software, modalità di rilascio, diritti concessi). Il contratto può prevedere obblighi per entrambe le parti, criteri di verifica, collaudo, responsabilità, garanzie e clausole su recesso, modifiche e durata.

18. Se dovessero proporre un contratto di sviluppo software, a quali clausole presterebbe particolare attenzione e perché?

Le clausole da esaminare con attenzione includono:

- **Oggetto del contratto:** descrizione precisa del software;
- **Criteri di verifica e collaudo:** fondamentali per accertare l'adempimento;
- **Garanzie di conformità e durata delle stesse;**
- **Proprietà intellettuale:** chi detiene i diritti e se vi è concessione o cessione;
- **Responsabilità e limiti di risarcimento;**
- **Tempi di consegna e modalità di pagamento;**
- **Variazioni richieste dal committente;**
- **Manutenzione e aggiornamenti post-consegna;**
- **Formazione del personale e servizi accessori;**
- **Clausole risolutive e recesso.**

Queste clausole incidono direttamente sull'esecuzione, sull'uso e sulla proprietà del software sviluppato.

19. **Appalto e contratto d'opera intellettuale.**

- **Appalto:** l'appaltatore si impegna a realizzare un'opera o servizio per conto del committente, con **obbligo di risultato** (cioè garantisce il raggiungimento del risultato pattuito), organizzando autonomamente i mezzi e assumendosi il rischio. Non può subappaltare senza autorizzazione. La proprietà dell'opera si trasferisce al committente al momento della consegna.
- **Contratto d'opera intellettuale:** stipulato da un **professionista** che esegue l'attività con **obbligo di mezzi** (cioè si impegna a svolgere la prestazione con diligenza, senza garantire il risultato). Il prestatore non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave, specie se l'attività richiede soluzioni di elevata difficoltà tecnica.

20. Licenza di software libero/open source. Licenze Creative Commons Italia.

Le **licenze open source** permettono l'utilizzo del software con accesso al **codice sorgente**, e spesso anche la modifica, la riproduzione e la distribuzione. Alcune impongono condizioni di reciprocità (es. *copyleft*): chi modifica e redistribuisce deve farlo con la stessa licenza.

Le **Creative Commons** si applicano a qualsiasi tipo di contenuto (immagini, testi, musica, anche software). Consentono all'autore di stabilire:

- se l'opera può essere usata a scopo commerciale (*non commerciale*);
- se può essere modificata (*no opere derivate*);
- se va mantenuta la stessa licenza in caso di modifica (*condividi allo stesso modo*);
- se è necessaria l'attribuzione dell'autore.

L'autore può anche rinunciare ai suoi diritti rilasciando l'opera nel **pubblico dominio**. Le licenze **CC Plus** permettono di aggiungere ulteriori permessi senza ridurre i diritti concessi dalla licenza base.

## 6 - La proprietà industriale

### 1. Che cosa tutela la proprietà industriale?

La proprietà industriale tutela i diritti relativi a invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, marchi, e segni distintivi. La tutela è finalizzata a proteggere l'innovazione tecnica e commerciale, garantendo al titolare un diritto esclusivo sull'utilizzo e sfruttamento economico delle relative creazioni. I beni tutelati devono avere determinati requisiti, come la novità, la liceità e la capacità distintiva.

### 2. Quando sorgono e come si acquisiscono i diritti di proprietà industriale?

I diritti di proprietà industriale sorgono e si acquisiscono generalmente con la registrazione (per marchi, disegni, modelli) o con il rilascio di un brevetto (per invenzioni e modelli di utilità). Tuttavia, la tutela può anche derivare dall'uso effettivo nel commercio (per alcuni segni distintivi), purché tale uso sia effettivo, pubblico e continuativo. La registrazione conferisce un diritto esclusivo opponibile a terzi.

### 3. I marchi oggetto di registrazione.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchi tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, come parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della confezione, purché idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre. I marchi devono essere nuovi, leciti e dotati di capacità distintiva.

### 4. Quali segni non possono essere registrati come marchi?

Non possono essere registrati come marchi:

- i segni privi di carattere distintivo;
- i segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o descrittive del prodotto o servizio;
- i segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- stemmi, bandiere e altri simboli protetti da convenzioni internazionali;
- segni identici o simili a marchi notori o già registrati per prodotti identici o affini, che possono generare confusione nel pubblico.

### 5. Il requisito di novità

Un marchio è nuovo se non è identico o simile a un altro già registrato o notoriamente conosciuto per prodotti o servizi identici o affini. La novità è valutata anche tenendo conto della percezione del pubblico e dell'effettiva notorietà del marchio anteriore.

### 6. Quali segni non possono essere oggetto di tutela per mancanza di capacità distintiva?

Non sono tutelabili i segni che non hanno la capacità di distinguere i prodotti o servizi, come quelli divenuti di uso comune, le indicazioni generiche o descrittive, e quelli che sono abitualmente utilizzati nel linguaggio corrente o negli usi del commercio. Tuttavia, tali segni possono acquisire capacità distintiva attraverso l'uso prolungato e pubblicamente riconosciuto prima della registrazione.

### 7. Chi può registrare un marchio?

Può registrare un marchio chiunque lo utilizzi o intenda utilizzarlo nella propria

attività economica, comprese le persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati. Non è ammessa la registrazione in mala fede, cioè con l'intento di ostacolare un concorrente o trarre indebito vantaggio da marchi altrui.

8. **Quali sono i diritti del titolare di un marchio registrato?**

Il titolare ha il diritto esclusivo di utilizzare il marchio per contraddistinguere i prodotti o servizi per i quali è registrato. Può vietare a terzi l'uso di segni identici o simili che possano creare confusione, e agire in giudizio per contraffazione. Se il marchio gode di rinomanza, la tutela può estendersi anche a prodotti non affini.

9. **Quali sono le limitazioni al diritto di marchio?**

Il titolare del marchio non può vietare a terzi l'uso del marchio se questo è impiegato:

- a fini descrittivi o informativi (es. destinazione d'uso);
- in modo conforme ai principi di correttezza professionale;
- in buona fede per indicare il nome o l'indirizzo dell'impresa.

10. **Il trasferimento del marchio**

Il marchio può essere trasferito per atto tra vivi o mortis causa, autonomamente o con l'azienda. È possibile anche concederlo in licenza. Il trasferimento deve risultare da atto scritto e può essere totale o parziale (per alcuni prodotti o servizi). Deve essere iscritto nel registro per essere opponibile ai terzi.

11. **Quando/come sorgono i diritti esclusivi su di un'invenzione industriale?**

I diritti esclusivi sull'invenzione sorgono con il rilascio del brevetto, a seguito della presentazione della domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La protezione inizia con il deposito della domanda, ma l'opponibilità ai terzi decorre dalla pubblicazione.

12. **Il brevetto per invenzione industriale**

Possono essere brevettate le invenzioni che soddisfano i requisiti di novità, attività inventiva e industrialità. Il brevetto conferisce un diritto esclusivo temporaneo all'utilizzo e sfruttamento economico dell'invenzione, impedendo a terzi di produrla, utilizzarla o commercializzarla senza autorizzazione.

13. **Il requisito di novità delle invenzioni**

Un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica, cioè tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto, in qualsiasi parte del mondo, tramite descrizione scritta o orale, uso o altro mezzo.

14. **Il concetto di priorità**

La priorità consente al richiedente che abbia depositato una prima domanda di brevetto in un Paese membro della Convenzione di Parigi di presentare la medesima domanda in altri Paesi entro 12 mesi, mantenendo come data di riferimento quella del primo deposito.

15. **Il concetto di attività inventiva**

Sussiste attività inventiva se l'invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del settore. L'invenzione non deve essere banale o ovvia, ma deve rappresentare un contributo tecnico non scontato.



**16. Il concetto di industrialità**

Un'invenzione è considerata industrialmente applicabile se può essere realizzata o utilizzata in qualsiasi settore produttivo, compresa l'agricoltura. Deve dunque essere concretamente attuabile e non rimanere una mera teoria.

**17. Come si fa domanda di brevetto?**

La domanda può essere presentata online tramite il portale UIBM, presso la Camera di Commercio competente o inviata per posta all'UIBM. Deve contenere una descrizione dell'invenzione, eventuali disegni, le rivendicazioni e il riassunto.

**18. Cosa sono le rivendicazioni?**

Le rivendicazioni definiscono l'oggetto dell'invenzione per cui si chiede la protezione. Delimitano il contenuto del diritto esclusivo e sono essenziali per stabilire l'ambito della tutela brevettuale. Devono essere chiare, concise e supportate dalla descrizione.

**19. Quali sono gli effetti della brevettazione?**

La brevettazione conferisce al titolare un diritto esclusivo temporaneo, normalmente per 20 anni, durante i quali può impedire a terzi di produrre, usare, commercializzare o importare l'invenzione. Gli effetti decorrono dalla pubblicazione della domanda, che avviene di norma 18 mesi dopo il deposito.

**20. Il brevetto europeo**

Il brevetto europeo consente, con un'unica procedura, di ottenere la protezione in più Stati membri della Convenzione sul Brevetto Europeo. Dopo la concessione, deve essere convalidato in ciascuno Stato designato, eventualmente con traduzioni o requisiti nazionali.

**21. Qual è la durata di un brevetto?**

Il brevetto per invenzione industriale ha una durata di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda, a condizione che vengano pagate le tasse annuali di mantenimento. Non è rinnovabile oltre tale termine.

**22. In che cosa consistono i diritti morali? E quelli patrimoniali?**

I diritti morali consistono nel diritto dell'autore a essere riconosciuto come tale e nel diritto all'integrità dell'opera. Sono inalienabili e imprescrittibili. I diritti patrimoniali, invece, riguardano lo sfruttamento economico dell'opera e possono essere ceduti o licenziati.

**23. Le invenzioni dei dipendenti**

Se l'attività inventiva è oggetto del contratto di lavoro e specificamente retribuita, i diritti spettano al datore. Se non è retribuita, ma è realizzata in esecuzione del contratto, i diritti spettano comunque al datore, ma il dipendente ha diritto a un equo premio. Se l'invenzione non rientra nei due casi precedenti, ma è correlata all'attività del datore, quest'ultimo ha diritto di opzione per l'uso o l'acquisto, entro 3 mesi dalla comunicazione.

**24. La nullità del brevetto**

Il brevetto è nullo se manca uno dei requisiti fondamentali (novità, attività inventiva, industrialità), se la descrizione è insufficiente, o se l'invenzione è esclusa dalla brevettabilità. La nullità può essere totale o parziale. Il brevetto nullo può essere convertito in altro titolo, se ne ricorrono i presupposti.

## 7 - La protezione dei dati personali

### 1. Chi ha diritto alla protezione dei dati personali?

La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale riconosciuto a tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla cittadinanza o dal luogo di residenza, come sancito dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Tale diritto non si estende alle persone giuridiche.

### 2. A quali trattamenti di dati si applica il Regolamento sulla protezione dei dati personali?

Il Regolamento si applica ai trattamenti di dati personali effettuati in modo interamente o parzialmente automatizzato e a quelli non automatizzati contenuti in un archivio. Non si applica ai trattamenti effettuati da una persona fisica per attività esclusivamente personali o domestiche e neanche ai trattamenti effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE (es. sicurezza nazionale).

### 3. Ambito di applicazione territoriale – Ambito di applicazione materiale

Territorialmente, il Regolamento si applica se il titolare o responsabile è stabilito nell'UE, anche se il trattamento avviene al di fuori dell'UE. Si applica anche a soggetti extra-UE che offrono beni/servizi a interessati nell'UE o ne monitorano il comportamento. Materialmente, si applica ai trattamenti automatizzati e non automatizzati dei dati personali contenuti in archivi.

### 4. Se tratto dati personali per scopi esclusivamente personali sono soggetto al Regolamento?

No, il Regolamento non si applica ai trattamenti effettuati da una persona fisica per attività esclusivamente personali o domestiche, come ad esempio la rubrica dei propri amici o l'uso di un account social privato.

### 5. Che cos'è un dato personale?

È qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, come nome, codice fiscale, indirizzo email, numero di telefono, dati sanitari, immagini, indirizzo IP.

### 6. Che cosa si intende per trattamento? Esempi di attività che costituiscono un trattamento di dati personali.

Il trattamento è qualsiasi operazione effettuata sui dati personali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, diffusione, cancellazione. Esempi: invio di una newsletter, profilazione utenti, conservazione dei dati nei server.

### 7. Se memorizzate il cellulare di un vostro compagno di corso che incontrate in giro dovete fornirgli l'informativa privacy? Sì/no? Perché?

No, perché si tratta di un uso personale/domestico, che è escluso dall'ambito di applicazione del Regolamento.

### 8. L'indirizzo IP/un nickname sono dati personali? Perché?

Sì, perché anche se non identificano direttamente una persona, possono renderla identificabile combinandoli con altre informazioni.

9. **Il Regolamento si applica ai dati anonimi? Quand'è che un dato è anonimo?**

No, i dati anonimi non sono soggetti al Regolamento. Un dato è considerato anonimo quando non è più possibile identificare l'interessato, nemmeno indirettamente, e con sforzi ragionevoli.

10. **Cosa significa anonimizzare e pseudonimizzare un dato?**

Anonimizzare significa rendere il dato non riconducibile in alcun modo a una persona. Pseudonimizzare significa sostituire elementi identificativi con pseudonimi, ma è possibile risalire all'identità tramite informazioni aggiuntive conservate separatamente.

11. **Chi sono i soggetti coinvolti nel trattamento?**

- **Titolare:** decide finalità e mezzi del trattamento.
- **Responsabile:** tratta dati per conto del titolare.
- **Interessato:** la persona fisica cui si riferiscono i dati.
- **Soggetto designato:** persona autorizzata al trattamento sotto l'autorità del titolare o del responsabile.
- **DPO (Data Protection Officer):** figura obbligatoria in certi casi, che vigila sul rispetto del Regolamento.

12. **Come si fa a nominare un responsabile del trattamento? Posso farlo a voce?**

La nomina deve essere fatta tramite atto giuridico scritto, che definisca chiaramente i compiti del responsabile. Non è sufficiente una nomina verbale.

13. **Secondo quali principi fondamentali deve essere effettuato un trattamento?**

Il trattamento deve rispettare i seguenti principi:

- Liceità, correttezza e trasparenza
- Limitazione della finalità
- Minimizzazione dei dati
- Esattezza
- Limitazione della conservazione
- Integrità e riservatezza
- Responsabilizzazione del titolare

14. **Liceità del trattamento (6 condizioni)** Il trattamento è lecito solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- Consenso dell'interessato
- Necessità contrattuale
- Obbligo legale
- Salvaguardia interessi vitali

- Interesse pubblico
- Legittimo interesse del titolare

15. **Trattamento di categorie particolari di dati personali**

Comprendono dati su: origine razziale, convinzioni religiose, opinioni politiche, salute, vita sessuale. Il trattamento è vietato salvo eccezioni (es. consenso esplicito, obblighi di diritto del lavoro, interesse pubblico).

16. **Se qualcuno intende trattare i Suoi dati personali, a quali adempimenti è tenuto per rispettare la normativa?**

Deve fornire un'informativa, garantire i diritti dell'interessato, adottare misure tecniche e organizzative adeguate, valutare i rischi, eventualmente nominare un DPO, documentare il trattamento e mantenerlo conforme al GDPR.

17. **Per quanto tempo posso conservare dei dati personali?**

Solo per il tempo necessario alle finalità per cui sono raccolti. Devono poi essere cancellati o resi anonimi, salvo obblighi di legge che ne impongano la conservazione più lunga.

18. **Che cos'è l'informativa? Chi la deve fornire? Quale contenuto ha (esempi)? Ha un contenuto obbligatorio minimo? Quando deve essere fornita? Può non essere fornita?**

L'informativa è lo strumento con cui si rispetta il principio di trasparenza: deve essere fornita all'interessato **prima della raccolta dei dati**, dal **titolare del trattamento**.

**Contenuto obbligatorio minimo:**

- identità e contatti del titolare;
- contatti del DPO (se nominato);
- finalità e base giuridica del trattamento;
- destinatari o categorie di destinatari;
- trasferimenti a Paesi terzi;
- periodo di conservazione o criteri per determinarlo;
- diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità);
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di reclamo all'autorità di controllo;
- obbligo legale/contrattuale del conferimento dati e conseguenze del rifiuto;
- processi decisionali automatizzati (es. profilazione).

L'informativa **non può essere omessa**, salvo specifiche eccezioni previste dal GDPR (es. impossibilità o sforzo sproporzionato).

19. **Quali sono i diritti dell'interessato?**

- Diritto di accesso
- Rettifica

- Cancellazione (“oblio”)
  - Limitazione del trattamento
  - Portabilità
  - Opposizione
  - Non essere sottoposto a decisioni automatizzate
  - Reclamo all’autorità garante
20. **Se trovate un’informativa di questo tipo: “I Suoi dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679 per le finalità ivi previste” che considerazioni fate?**  
L’informativa è troppo generica e non soddisfa i requisiti di trasparenza del Regolamento. Deve essere specifica, chiara e indicare dettagliatamente finalità, base giuridica, destinatari, tempi, ecc.
21. **Il consenso. Deve sempre essere richiesto per poter trattare dati personali a norma di legge? Quali caratteristiche deve avere? Se l’interessato tace, vale come consenso?**  
No, il consenso non è sempre necessario. È richiesto solo in certi casi, come per finalità di marketing. Deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Il silenzio o l’inattività non costituiscono consenso.
22. **Vi sono casi in cui non occorre il consenso? Quali (esempi)?**  
Sì: per obbligo legale, esecuzione di un contratto, interesse pubblico, salvaguardia di interessi vitali, interesse legittimo del titolare (es. videosorveglianza sicurezza).
23. **Obblighi e responsabilità del Titolare: misure tecniche e organizzative**  
Il titolare deve assicurare la conformità al GDPR adottando misure come pseudonimizzazione, crittografia, politiche interne, minimizzazione e controlli periodici. Deve dimostrare di aver rispettato i principi del trattamento.
24. **Privacy fin dalla progettazione (by design) e per impostazione predefinita (by default)**  
**By design:** integrare la protezione dei dati già nella fase di progettazione di un sistema o servizio. **By default:** impostazioni predefinite devono garantire il livello più alto di protezione dei dati.
25. **Responsabile del trattamento: spiegare il ruolo e le responsabilità.**  
Tratta i dati per conto del titolare seguendo le sue istruzioni, garantisce sicurezza e rispetto delle norme, può nominare sub-responsabili previa autorizzazione, è responsabile in caso di violazioni.
26. **Registri delle attività di trattamento del Titolare e del Responsabile: cosa sono, chi è tenuto a predisporli, in quale forma? Cosa devono contenere? Perché sono importanti?**  
Sono documenti obbligatori che descrivono le operazioni di trattamento. Devono essere predisposti:
- da tutte le imprese con >250 dipendenti;

- anche sotto tale soglia, se il trattamento è a rischio, non occasionale o riguarda dati particolari.

Devono essere in forma scritta (anche elettronica) e messi a disposizione in caso di controllo.

**Contenuti registro del titolare:** dati del titolare e del DPO, finalità, categorie di interessati e dati, destinatari, trasferimenti, tempi di conservazione, misure di sicurezza.

**Contenuti registro del responsabile:** dati del responsabile e dei titolari per conto dei quali agisce, categorie di trattamenti, trasferimenti, misure di sicurezza. Sono fondamentali per garantire trasparenza e responsabilizzazione nel trattamento dei dati.

27. **Sicurezza del trattamento – misure di sicurezza tecniche e organizzative**

Il titolare e il responsabile devono garantire la sicurezza dei dati, prevenire accessi non autorizzati, perdite o alterazioni. Misure: crittografia, backup, controlli di accesso, test periodici.

28. **Notifica violazioni dei dati (data breach): in che cosa consiste? Cosa si deve fare?**

Consiste in una violazione della sicurezza che comporta accesso, perdita, divulgazione non autorizzata. Deve essere notificata entro 72 ore all'autorità garante, salvo rischio non significativo.

29. **Comunicazione violazioni dei dati (data breach): in che cosa consiste? Cosa si deve fare?**

Se il rischio per i diritti dell'interessato è elevato, la violazione deve essere comunicata anche all'interessato, salvo eccezioni (es. misure già adottate, comunicazione sproporzionata).

30. **Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**

È un'analisi preventiva obbligatoria quando un trattamento può comportare un **rischio elevato** per i diritti e le libertà degli interessati (es. profilazione automatizzata, uso di nuove tecnologie, sorveglianza sistematica, trattamento di dati sensibili o giudiziari).

La DPIA descrive i trattamenti previsti, ne valuta necessità e proporzionalità, analizza i rischi e individua le misure di sicurezza per ridurli.

Va effettuata prima dell'inizio del trattamento e può riguardare anche più trattamenti simili.

31. **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): quando deve essere nominato, ruolo, compiti**

La nomina di un DPO è obbligatoria nei seguenti casi:

- Enti pubblici;
- Aziende le cui attività principali comportano:
  - monitoraggio regolare e sistematico su larga scala degli interessati;
  - trattamento su larga scala di categorie particolari di dati (es. dati sensibili o giudiziari).

### **Ruolo e compiti:**

- Vigila sulla conformità al GDPR;
- Consiglia il titolare e/o il responsabile del trattamento;
- Coopera con l'Autorità Garante;
- È punto di contatto per gli interessati e per l'autorità di controllo;
- Tiene conto della natura, ambito, contesto e finalità dei trattamenti.

### **Caratteristiche:**

- Può essere interno o esterno;
- Deve avere competenze specialistiche in materia di protezione dati;
- Deve agire in piena autonomia e senza conflitti di interesse;
- Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico DPO, se facilmente raggiungibile da tutte le sedi.

#### **32. Trasferimenti di dati extra UE: a quali condizioni sono consentiti?**

Solo se sono garantiti livelli di protezione adeguati: decisione di adeguatezza, clausole contrattuali standard, regole aziendali vincolanti, consenso esplicito dell'interessato, necessità contrattuali, interessi vitali.

#### **33. A quali condizioni possono essere inviati SMS, e-mail pubblicitarie?**

Solo con consenso esplicito e documentabile dell'interessato, ottenuto prima dell'invio. Il consenso deve essere libero, specifico e revocabile.

#### **34. Qual è l'attuale disciplina per le telefonate pubblicitarie? Cosa può fare per tutelarsi? Il Registro pubblico delle opposizioni.**

Le telefonate pubblicitarie sono vietate se l'interessato ha iscritto il proprio numero al Registro Pubblico delle Opposizioni. I soggetti commerciali devono consultarlo prima di effettuare le chiamate.

#### **35. Se un'impresa ha un sito web (es. di e-commerce), quali sono i principali problemi di privacy che deve affrontare?**

Deve:

- fornire un'informativa completa e trasparente;
- ottenere il consenso per i cookie non tecnici e per i trattamenti non necessari;
- proteggere i dati personali raccolti (es. email, dati di pagamento) con misure tecniche e organizzative adeguate (es. cifratura, pseudonimizzazione);
- rispettare i principi di *privacy by design* e *by default*;
- garantire l'esercizio dei diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità);
- notificare eventuali violazioni dei dati personali entro 72 ore;
- valutare, se necessario, l'impatto dei trattamenti ad alto rischio con una *DPIA*.

## 8 - Firme elettroniche e documenti informatici

### 1. Che cosa si intende per documento?

L'ordinamento giuridico italiano non fornisce una definizione univoca di "documento". Tuttavia, il Codice Civile disciplina specifici tipi di documenti:

- **Scrittura privata** (art. 2702 c.c.): fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, a condizione che la firma non venga disconosciuta o sia legalmente considerata riconosciuta.
- **Riproduzioni meccaniche** (art. 2712 c.c.): comprendono fotografie, registrazioni fonografiche, documenti informatici, ecc. Fanno piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotti non ne contesta la conformità.
- **Atto pubblico** (art. 2699 c.c.): redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, fornisce certezza ufficiale dei fatti dichiarati davanti al pubblico ufficiale. Può essere contestato solo con querela di falso.

### 2. Scrittura privata

Ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da parte di chi l'ha sottoscritta. Per essere efficace, la firma deve:

- non essere disconosciuta in giudizio;
- oppure essere stata autenticata da un pubblico ufficiale.

### 3. Atto pubblico

L'atto pubblico, secondo l'art. 2699 c.c., è redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. L'atto garantisce certezza su quanto avvenuto davanti al pubblico ufficiale e può essere contestato solo con querela di falso. Esempi includono: atto di compravendita immobiliare, atto costitutivo di società, contratto di mutuo.

### 4. Riproduzioni meccaniche

Le riproduzioni fotografiche, informatiche, fonografiche, cinematografiche e ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose costituiscono piena prova, se non viene disconosciuta la loro conformità. La norma (art. 2712 c.c.) si applica a tutte le tecniche di rappresentazione meccanica dei fatti.

### 5. Concetto di firma elettronica, firma elettronica avanzata, qualificata e digitale. Definizione ed effetti giuridici.

**Firma elettronica:** dati in forma elettronica allegati o connessi logicamente ad altri dati elettronici utilizzati per firmare.

**Firma elettronica avanzata (FEA):** firma che:

- è connessa unicamente al firmatario;
- è idonea a identificarlo;
- è creata con dati sotto il controllo esclusivo del firmatario;
- è collegata ai dati firmati in modo da rilevare ogni modifica.



**Firma elettronica qualificata (FEQ):** è una FEA creata con un dispositivo per firma qualificata e basata su un certificato qualificato. Ha gli stessi effetti giuridici della firma autografa.

**Firma digitale:** è una particolare forma di FEQ basata su crittografia asimmetrica (chiave pubblica/privata). Permette di garantire identità e integrità del documento.

**Effetti giuridici:** nessuna firma elettronica può essere esclusa come prova solo per la forma elettronica. La firma qualificata e digitale hanno piena efficacia probatoria, equivalenti alla firma autografa.

#### 6. Che cos'è un certificato qualificato? Quali sono le principali informazioni che contiene?

È un attestato elettronico rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato, che associa una chiave pubblica al firmatario e conferma la sua identità. Deve contenere almeno:

- indicazione che si tratta di un certificato qualificato;
- informazioni sul prestatore che lo ha emesso;
- nome o pseudonimo del firmatario;
- dati per la convalida della firma;
- inizio e fine del periodo di validità;
- codice identificativo univoco;
- firma elettronica avanzata del prestatore;
- luogo di disponibilità pubblica del certificato;
- riferimento ai servizi per verificarne la validità;
- indicazione dell'utilizzo di un dispositivo qualificato, se previsto.

#### 7. Il funzionamento della firma digitale

La firma digitale si basa sulla crittografia asimmetrica, cioè su due chiavi:

- una **privata**, nota solo al firmatario, usata per firmare;
- una **pubblica**, usata dal destinatario per verificare.

Il processo agisce sull'**impronta digitale** del documento (ottenuta con funzioni di hash) e non sull'intero documento. Se anche un solo bit cambia, l'impronta risultante sarà diversa e il destinatario rileverà la modifica. Questo garantisce autenticità e integrità.

#### 8. La firma grafometrica è una firma elettronica avanzata? Perché?

Sì, se soddisfa i requisiti della firma elettronica avanzata, ossia:

- è univocamente associata al firmatario;
- è idonea a identificarlo;
- è sotto il suo controllo esclusivo;
- è collegata ai dati firmati in modo da rivelarne eventuali modifiche.

9. Che cosa succede se firmo un documento e il certificato è scaduto?

La firma è **valida** solo se è associata a un **riferimento temporale opponibile ai terzi** che dimostra che è stata apposta prima della scadenza, revoca o sospensione del certificato. Altrimenti, la firma equivale a mancata sottoscrizione.

10. Firma autenticata

È una firma elettronica (semplice o avanzata) autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale. L'autenticazione comprende:

- verifica dell'identità personale del firmatario;
- attestazione che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale;
- verifica della validità del certificato;
- verifica che il documento non sia contrario all'ordinamento giuridico.

È possibile allegare copia informatica autenticata di un documento cartaceo originale.

11. Definizione di documento informatico. Un documento informatico costituisce 'forma scritta'? A quali condizioni?

Il **documento informatico** è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Soddisfa il requisito della forma scritta e ha efficacia di scrittura privata (art. 2702 c.c.) se:

- vi è apposta una firma digitale, una firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata;
- oppure se è formato, previa identificazione informatica dell'autore, attraverso un processo conforme alle Linee Guida che garantisca sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità all'autore.

In altri casi, il valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio secondo le caratteristiche del documento.

12. Validità giuridica di:

a) **Documento informatico senza firma:** valore probatorio valutabile liberamente dal giudice in base a sicurezza, integrità e immodificabilità.

b) **Documento informatico con firma elettronica:** ha valore giuridico e può essere prova in giudizio, ma non è automaticamente equivalente alla forma scritta.

c) **Documento informatico con firma avanzata, qualificata o digitale:** soddisfa il requisito della forma scritta ed è equiparato alla scrittura privata.

13. Come faccio ad assicurare la continuità nel tempo degli effetti giuridici del documento informatico?

È necessario associare alla firma elettronica qualificata o digitale un **riferimento temporale opponibile ai terzi**, come una marca temporale o l'invio tramite PEC. Questo riferimento garantisce che la firma sia stata apposta quando il certificato era ancora valido, anche se successivamente revocato o scaduto.

14. Trasmissione del documento informatico. Quand'è che un documento informatico si considera inviato/pervenuto al destinatario?

Un documento informatico:

- si considera **spedito** quando è trasmesso al gestore del mittente;
- si considera **consegnato** quando è reso disponibile nella casella del destinatario presso il gestore indicato dall'interessato.

La trasmissione, se effettuata con mezzi idonei ad accertarne la provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta.

15. **Che cos'è la posta elettronica certificata? Qual è la sua validità giuridica?**  
**[DA SAPERE]**

La **PEC** è un sistema di trasmissione elettronica che garantisce:

- ricevuta di invio e di consegna;
- validità legale equivalente alla notificazione a mezzo posta (salvo diversa disposizione).

La data e l'ora di invio e ricezione di un documento trasmesso tramite PEC sono opponibili ai terzi se conformi alla normativa vigente.

16. **Quali sono i principali compiti dei certificatori?**

I certificatori (o prestatori di servizi fiduciari qualificati) hanno il compito di:

- identificare con certezza la persona che richiede la certificazione;
- rilasciare, pubblicare e garantire la validità del certificato;
- specificare nel certificato, su richiesta, poteri di rappresentanza o altri titoli;
- pubblicare tempestivamente le revoche e sospensioni dei certificati;
- garantire la sicurezza e il funzionamento degli elenchi dei certificati;
- conservare le informazioni sui certificati per almeno 20 anni;
- non copiare né conservare le chiavi private degli utenti;
- garantire la correttezza e la continuità del servizio.

17. **Responsabilità dei certificatori**

I certificatori sono responsabili dei danni causati nello svolgimento della loro attività se non provano di aver adottato tutte le misure idonee a evitarli.

Essi non sono responsabili se il danno deriva:

- dall'uso del certificato oltre i limiti d'uso chiaramente indicati;
- dal superamento di un valore limite specificato nel certificato.

18. **Obblighi del titolare del certificato**

Il titolare della firma elettronica qualificata è obbligato a:

- custodire con diligenza il dispositivo di firma;
- non duplicare né cedere la chiave privata;
- conservare separatamente le informazioni di abilitazione;
- utilizzare personalmente il dispositivo;
- richiedere immediatamente la revoca del certificato in caso di furto, perdita o sospetto uso non autorizzato.

19. **Che cosa succede se un documento informatico contiene macroistruzioni o codice eseguibile?**

Se un documento informatico firmato con firma elettronica qualificata o digitale contiene **macroistruzioni, codici eseguibili** o altri elementi in grado di attivare modifiche, allora **non soddisfa il requisito di immutabilità** previsto dalle regole tecniche e perde quindi validità giuridica.

**Esempi pratici:**

- Un file .docx o .xlsm contenente *macro* scritte in VBA (Visual Basic for Applications) che modificano dinamicamente i contenuti.
- Un .pdf con script JavaScript incorporati che alterano campi o visualizzazione dopo l'apertura.
- Un documento firmato digitalmente ma che, una volta aperto, esegue codice in grado di modificare i dati visualizzati.

**Conseguenze giuridiche:** la presenza di codice eseguibile impedisce di garantire l'integrità e l'immutabilità del contenuto del documento. Di conseguenza, anche in presenza di firma digitale o qualificata, **il documento perde efficacia probatoria e valore legale**, in quanto non è più certo che il contenuto visualizzato corrisponda a quello effettivamente sottoscritto.

**Nota tecnica:** secondo le regole tecniche AgID, i documenti sottoscritti digitalmente devono essere privi di macroistruzioni, script o qualsiasi tipo di contenuto attivo. I formati consigliati sono PDF/A, XML statico o file di testo semplice.

20. **Come devono essere conservate le chiavi? È lecito fare il backup della chiave privata? Posso chiedere al certificatore di tenerla in deposito?**

Le chiavi private devono essere conservate in dispositivi sicuri (es. smart card, token USB) e **non possono essere duplicate**.

Devono essere protette in modo da garantirne riservatezza e integrità.

Le informazioni di accesso alla chiave devono essere conservate separatamente.

**Non è lecito fare il backup della chiave privata**, né è possibile chiedere al certificatore di conservarla: la custodia resta responsabilità esclusiva del titolare.

21. **Per quanto tempo resta valido un certificato?**

Il periodo di validità del certificato qualificato è determinato dal certificatore, in funzione della robustezza crittografica delle chiavi utilizzate. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) stabilisce un periodo massimo, tenendo conto degli algoritmi e delle caratteristiche tecniche. Il certificato può essere:

- revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore, salvo sostituto;
- revocato o sospeso su richiesta del titolare o per provvedimento dell'autorità;
- revocato o sospeso per abuso, falsificazione o limiti alla capacità del titolare.

22. **Revoca e sospensione del certificato qualificato**

La revoca o sospensione del certificato può avvenire per violazioni delle regole tecniche, su richiesta del titolare o dell'autorità.

**Ha effetto dal momento della pubblicazione** della lista che la contiene, accompagnata da un riferimento temporale valido.

Le modalità sono dettagliate nelle Linee guida.

**23. Accesso ai certificati. Tutte le liste di certificati (validi/revocati/sospesi) devono necessariamente essere pubblicate?**

Sì. Le liste dei certificati revocati e sospesi devono essere pubbliche.

I certificati qualificati possono essere:

- resi accessibili al pubblico su richiesta del titolare;
- comunicati a terzi nei casi autorizzati dal titolare, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Chiunque ha diritto di sapere se un certificato qualificato è stato rilasciato a proprio nome.

## 9 - Il commercio elettronico

### 1. Che cosa sono i servizi della società dell'informazione (SSI)?

I servizi della società dell'informazione (SSI) sono attività economiche fornite a distanza, per via elettronica, su richiesta individuale e normalmente dietro retribuzione. Sono erogati senza la presenza simultanea delle parti, tramite mezzi elettronici (come reti via cavo, radio, strumenti ottici o elettromagnetici).

Esempi: commercio elettronico, servizi di home banking, formazione online, accesso a banche dati, pubblicità personalizzata via internet.

### 2. A quale obbligo informativo generale è soggetto chi fornisce beni e servizi via Internet (prestatore di SSI)?

Il prestatore di SSI deve rendere facilmente accessibili le seguenti informazioni:

- nome, denominazione o ragione sociale;
- domicilio o sede legale;
- recapiti (compresa l'e-mail);
- numero di iscrizione al registro delle imprese;
- estremi dell'autorità di vigilanza (se esistente);
- dati per professioni regolamentate;
- partita IVA;
- prezzi e tariffe, inclusi imposte e costi di consegna;
- ulteriori informazioni in caso di attività soggetta ad autorizzazione.

### 3. Informazioni obbligatorie per comunicazioni commerciali.

Le comunicazioni commerciali devono contenere informazioni chiare e riconoscibili. Devono indicare:

- che si tratta di una comunicazione commerciale;
- il soggetto per conto del quale la comunicazione è effettuata;
- in caso di offerta promozionale, le condizioni di accesso;
- in caso di concorsi o giochi promozionali, le regole e le condizioni di partecipazione.

### 4. Informazioni per la conclusione del contratto.

Il prestatore deve fornire, prima dell'inoltro dell'ordine:

- le fasi tecniche della conclusione del contratto;
- modalità di archiviazione e accesso al contratto;
- strumenti tecnici per correggere eventuali errori;
- eventuali codici di condotta adottati;
- lingue disponibili per la conclusione del contratto;
- strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie.

Le clausole devono essere disponibili per la memorizzazione e la riproduzione.

5. **Comunicazioni commerciali non sollecitate. Che cosa dice il decreto? Come si collega con la disciplina sulla privacy?**

Le comunicazioni non richieste devono essere riconoscibili come tali fin dalla ricezione e devono includere l'indicazione che il destinatario può opporsi a ulteriori invii. Il prestatore ha l'onere di provare che il consenso è stato prestato.

Inoltre, secondo il Codice Privacy, l'uso dei dati personali per fini pubblicitari è consentito solo per chi non ha esercitato il diritto di opposizione tramite iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni.

6. **Come avviene l'inoltro dell'ordine? La ricevuta del prestatore è necessaria affinché il contratto online possa considerarsi concluso?**

No, la ricevuta non è condizione di validità. Il contratto si considera concluso secondo le regole generali del diritto civile: quando l'accettazione dell'ordine diventa accessibile al proponente.

Il prestatore deve comunque fornire tempestivamente una ricevuta con riepilogo delle condizioni contrattuali.

7. **Quando è concluso un contratto on line?**

Un contratto online è concluso quando l'accettazione della proposta (cioè dell'ordine) diventa accessibile alla parte proponente, secondo il principio generale del Codice Civile sulla formazione del contratto.

8. **Occorre la firma elettronica per concludere un contratto on-line? Sì/no? Perché?**

No, non è necessaria. La conclusione di un contratto online avviene con il consenso espresso, ad esempio attraverso un click su un pulsante "ordine con obbligo di pagare". Non è richiesta la firma elettronica, salvo i casi in cui la legge impone una forma scritta qualificata.

9. **Responsabilità dei prestatori di servizi di mere conduit, caching, hosting. Questi prestatori hanno un obbligo generale di sorveglianza? Quali obblighi hanno? [RICORDARE]**

No, non hanno un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti trasmessi o memorizzati. Tuttavia:

- Devono informare le autorità se vengono a conoscenza di attività illecite;
- Devono collaborare fornendo dati per identificare gli utenti in caso di indagini.

Responsabilità per tipo di servizio:

- **Mere conduit (es. provider internet):** non responsabili se si limitano a trasmettere dati senza modificarli o interferire (no origine, no selezione destinatari, no alterazione).
- **Caching (es. server proxy):** non responsabili se la memorizzazione è automatica e temporanea, volta a migliorare l'efficienza della rete, e rimuovono i contenuti illeciti se ordinato.
- **Hosting (es. piattaforme web):** non responsabili per i contenuti degli utenti, a meno che non sappiano dell'illiceità e non intervengano prontamente per rimuoverli dopo segnalazione.

**10. Se Lei dovesse creare un sito web di commercio elettronico, quali problemi giuridici si porrebbe?**

Mi porrei i seguenti problemi giuridici:

- Fornire tutte le informazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 70/2003 e dal Codice del Consumo;
- Conformità alle norme su comunicazioni commerciali e privacy;
- Garantire modalità corrette per la conclusione del contratto (ordine con obbligo di pagare);
- Gestione dei diritti del consumatore, come il diritto di recesso;
- Verifica della responsabilità in caso di contenuti di terzi (es. hosting);
- Gestione dei dati personali e protezione contro trattamenti illeciti.

**11. Che cos'è un contratto a distanza secondo il Codice del consumo?**

È un contratto concluso tra un professionista e un consumatore per la vendita di beni o servizi, senza la presenza fisica e simultanea delle parti. Il contratto viene stipulato all'interno di un regime organizzato per la vendita a distanza, utilizzando esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla sua conclusione.

**12. Quali sono le principali informazioni obbligatorie che devono essere fornite al consumatore nell'ambito di un contratto a distanza?**

Il professionista deve fornire al consumatore, in modo chiaro e comprensibile, prima della conclusione del contratto:

- caratteristiche principali dei beni o servizi;
- identità e contatti del professionista;
- prezzo totale, incluse imposte e spese di spedizione;
- modalità di pagamento e consegna;
- diritto di recesso e relative condizioni;
- modalità e tempi per la restituzione dei beni;
- esistenza della garanzia legale e di eventuali garanzie commerciali;
- durata dell'offerta e del contratto, obblighi del consumatore;
- compatibilità e funzionalità dei beni digitali;
- possibilità di usare meccanismi extragiudiziali di reclamo.

**13. Conferma scritta.**

Il professionista deve fornire conferma del contratto su un supporto durevole entro un termine ragionevole, o comunque prima della consegna dei beni o dell'esecuzione del servizio. La conferma deve includere tutte le informazioni obbligatorie, salvo che siano già state fornite su supporto durevole.

**14. Esecuzione del contratto.**

Il contratto deve essere eseguito secondo le modalità pattuite. In caso di esercizio del diritto di recesso, il professionista ha 14 giorni di tempo per rimborsare tutti i pagamenti ricevuti. Può trattenere il rimborso fino a quando non riceve il bene restituito o prova della spedizione.



15. **Il diritto di recesso. Che cos'è, come si esercita, quali effetti ha.**

È il diritto del consumatore di recedere dal contratto entro 14 giorni, senza obbligo di motivazione e senza penali.

Decorrenza:

- per i servizi: dal giorno della conclusione del contratto;
- per i beni: dal giorno della ricezione;
- per più beni ordinati: dal giorno della ricezione dell'ultimo bene.

Si esercita mediante modulo tipo o dichiarazione esplicita.

Effetti: cessazione di tutti gli obblighi contrattuali da entrambe le parti.

16. **Può farmi qualche esempio di casi in cui non può essere esercitato il diritto di recesso?**

Il diritto di recesso è escluso, ad esempio, nei seguenti casi:

- servizi completamente eseguiti con consenso espresso del consumatore;
- beni confezionati su misura o personalizzati;
- beni deperibili o a rischio di deterioramento rapido;
- beni sigillati che non si prestano alla restituzione per motivi igienici, se aperti;
- registrazioni audio/video o software sigillati, se aperti;
- contenuti digitali forniti su supporto non materiale, con consenso espresso all'inizio dell'esecuzione;
- giornali, riviste e periodici (salvo abbonamenti);
- contratti conclusi in asta pubblica o per servizi con data/periodo specifici (es. alloggio, noleggio, catering).

17. **Quali sono gli obblighi del consumatore e del professionista in caso di esercizio del diritto di recesso?**

**Professionista:**

- Rimborsare tutti i pagamenti ricevuti entro 14 giorni;
- Eseguire il rimborso con lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore;
- Può trattenere il rimborso fino alla ricezione dei beni o prova della restituzione.

**Consumatore:**

- Restituire i beni entro 14 giorni;
- Sostenere il costo diretto della restituzione, se informato preventivamente;
- È responsabile della diminuzione di valore dei beni solo se manipolati oltre il necessario.

18. **Qual è il foro competente in caso di controversia tra un professionista e un consumatore? Perché?**

Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se situato in Italia.

Si tratta di una competenza inderogabile prevista dall'art. 66-bis del Codice del Consumo, per garantire al consumatore una tutela effettiva e accessibile nelle controversie civili.

## 10 - I reati informatici

### 1. Che cosa sono i reati informatici?

I reati informatici sono illeciti penali che coinvolgono tecnologie informatiche. Possono essere:

- commessi **mediante** strumenti informatici (es. frode con alterazione di un sistema);
- oppure **a danno** di strumenti informatici (es. danneggiamento di un sistema o accesso abusivo).

Alcuni reati sono **necessariamente informatici** (esistono solo in presenza di tecnologie informatiche), altri sono **eventualmente informatici** (possono coinvolgere anche mezzi non digitali).

### 2. Posso applicare per analogia la legge penale? (No!) Perché?

No, non è possibile. La legge penale non si applica per analogia perché vige il **principio di legalità** (art. 25, co. 2 Cost.): *“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano stabilite dalla legge”*.

Ciò significa che solo ciò che è esplicitamente indicato come reato può essere punito. L'analogia sfavorevole è vietata.

### 3. Quali sono i reati informatici di maggiore interesse per l'ingegnere?

I principali reati informatici rilevanti per un ingegnere sono:

- Accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di codici di accesso (art. 615-quater);
- Diffusione di programmi dannosi (art. 615-quinquies);
- Intercettazione illecita di comunicazioni (art. 617-quater e 617-quinquies);
- Falsificazione di comunicazioni informatiche (art. 617-sexies);
- Danneggiamento di dati, programmi o sistemi (art. 635-bis ss.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

### 4. Accesso abusivo a un sistema informatico.

È previsto dall'art. 615-ter c.p. e consiste nell'introdursi in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, senza autorizzazione, oppure nel permanere all'interno contro la volontà (espressa o tacita) di chi ha il diritto di escludere.

**Pena base:** reclusione fino a 3 anni.

**Aggravanti:** se il fatto è commesso da pubblico ufficiale, con violenza, armi, o provoca danni al sistema → pena aumentata fino a 8 anni.

**Querela o d'ufficio:** nei casi aggravati, il reato è perseguibile d'ufficio.

### 5. Se entro in un sistema informatico protetto con una password banale/trascritta su un foglio accanto al computer, ho commesso reato? E se entro nel sistema protetto senza fare null'altro (ad es. copiare, trasmettere, modificare o cancellare file) ho commesso reato?

Sì, il reato sussiste comunque.

Secondo la Cassazione:

- anche l'utilizzo di una semplice **password** rappresenta una misura di sicurezza (sent. 36721/2008);
- il reato è di **mera condotta** e si perfeziona con l'accesso non autorizzato, indipendentemente da danni o copie di file (sent. 11689/2006);
- anche chi ha titolo formale ma utilizza il sistema per fini non autorizzati può commettere il reato (sent. 37322/2008).

#### 6. **Detenzione e diffusione di codici di accesso (cenni).**

Art. 615-quater c.p. punisce chi, per profitto o per arrecare danno:

- detiene, produce, importa o diffonde codici, password, strumenti o indicazioni per accedere abusivamente a un sistema informatico protetto.

**Pena:** reclusione fino a 2 anni e multa fino a 5.164 €.

**Aggravanti:** se il reato riguarda sistemi pubblici o commesso da pubblico ufficiale, la pena aumenta (fino a 3 anni e 10.329 € di multa).

#### 7. **Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (cenni).**

Art. 615-quinquies c.p.: chi, per danneggiare o bloccare sistemi informatici o i dati in essi contenuti, produce, importa, detiene o diffonde **programmi dannosi** è punito con:

- reclusione fino a 2 anni;
- multa fino a 10.329 €.

#### 8. **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (cenni).**

Art. 617-quater c.p. punisce chi:

- intercetta fraudolentemente comunicazioni informatiche;
- le impedisce o le interrompe;
- ne diffonde il contenuto.

**Pena:** reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni.

**Aggravanti:** fino a 8 anni se colpisce sistemi pubblici o è commesso da pubblico ufficiale.

**Querela:** salvo aggravanti, è punibile a querela.

#### 9. **Falsificazione di comunicazioni informatiche (cenni).**

Art. 617-sexies c.p.: punisce chi, per arrecare danno o ottenere vantaggio:

- falsifica, altera o sopprime comunicazioni informatiche intercettate;
- e ne fa uso, o consente ad altri di farne uso.

**Pena:** reclusione da 1 a 4 anni (fino a 5 anni con aggravanti).

**È punibile a querela.**

#### 10. **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (cenni).**

Vari articoli (635-bis ss. c.p.):

- **Art. 635-bis:** danneggiamento di dati o programmi → pena: 6 mesi – 3 anni.
- **Art. 635-ter:** se riguarda sistemi pubblici → pena da 1 a 4 anni (fino a 8 anni se gravi danni).
- **Art. 635-quater e quinquies:** danneggiamento di sistemi → fino a 8 anni per sistemi di pubblica utilità.

Circostanze aggravanti: uso di violenza o abuso della qualità di operatore.

#### 11. **Frode informatica.**

(Art. 640-ter c.p.)

Chiunque:

- alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- oppure intervenga senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema o a esso pertinenti,

al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, commette il reato di **frode informatica**.

**Pena base:** reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da €51 a €1032.

**Aggravanti:**

- Reclusione da 1 a 5 anni se il fatto è commesso contro lo Stato, comporta trasferimento di denaro o valuta virtuale, o con abuso della qualità di operatore.
- Reclusione da 2 a 6 anni se c'è furto o uso indebito dell'identità digitale di uno o più soggetti.

**Querela:** il reato è punibile a querela della persona offesa, tranne nei casi aggravati. Secondo la giurisprudenza, la frode informatica si distingue dalla truffa perché l'inganno non è rivolto alla persona, ma al sistema informatico.

#### 12. **Che differenza c'è tra un reato perseguibile d'ufficio e su querela della persona offesa? Che cosa comporta questa differenza?**

**Reato perseguibile su querela:** il procedimento penale parte solo se la persona offesa presenta apposita querela entro un termine (di norma 3 mesi).

**Reato perseguibile d'ufficio:** l'autorità giudiziaria può avviare il procedimento autonomamente, senza bisogno della querela della vittima.

**Conseguenze:**

- La querela è espressione della volontà della vittima di procedere;
- La procedibilità d'ufficio si applica ai reati più gravi, specialmente se ledono interessi pubblici o coinvolgono pubblici ufficiali.

Molti reati informatici sono perseguibili su querela, ma in presenza di aggravanti rilevanti diventano procedibili d'ufficio.